

대법원 2024다316599 임금 사건 보도자료

대법원 공보관실(02-3480-1451)

피고(서울시설공단)의 전·현직 근로자들이 피고가 지급하는 평가급 중 '자체 평가급'이 통상임금에 포함된다고 주장하며 법정수당 및 퇴직금 차액을 청구한 사안임

대법원 1부(주심 대법관 신숙희)는, 최근 선고된 대법원 2025. 8. 14. 선고 2023다216777 판결의 법리에 따라 살펴볼 때, 원심이 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 전제하여 자체평가급의 통상임금 해당 여부를 판단한 것은 적절하지 아니하나, **원고들의 근로제공 당시 최소지급분이 보장되어 있었다고 보기 어려우므로 통상임금 해당성을 배척한 원심의 판단은 결과적으로 정당하다고 보아 상고를 기각하였음**(대법원 2026. 4. 16. 선고 2024다316599 판결)

1. 사안의 개요

- 피고(서울시설공단)의 전·현직 근로자들이 피고가 지급하는 평가급 중 '자체평가급'이 통상임금에 포함된다고 주장하며 법정수당 및 퇴직금 차액을 청구하였음
- 제1심 및 원심에서는 원고가 총 2,163명이었는데, 패소 후 나머지 원고들은 상고를 포기하였고, 노조 대표자인 상고인 1명만 대표로 상고하였음

2. 소송의 경과

- 제1심: 원고들 청구 기각 → 원고들 항소
- 원심: 항소기각 → 원고 1인 상고

3. 대법원의 판단

가. 쟁점

- 피고가 서울시로부터 지급받은 공공기관 평가급 중 보수월액의 100% (2022년에는 75%)에 상응하는 '자체평가급'이 통상임금에 해당하는지 여부

나. 판결 결과

- 상고기각

다. 판단 근거

- 최근 대법원은 "통상임금은 연장·야간·휴일근로를 제공하기 전에 산정될 수 있어야 하므로, 전년도에 임금에 해당하는 성과급에 관하여 최소지급분이 있는지는 지급 시기인 당해 연도가 아니라 지급 대상기간인 전년도를 기준으로 판단하여야 하고, 최소지급분이 있다면 이는 전년도의 소정근로에 대한 대가로서 전년도의 통상임금에 해당한다."고 판시하였음(대법원 2025. 8. 14. 선고 2023다216777 판결 참조)
- 통상임금의 개념적 징표에서 고정성을 제외한 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결 이전에 선고된 원심이, 통상임금 판단에 있어 고정성을 기준으로 삼은 것은 적절하지 아니함
- 그러나 위 대법원 2023다216777 판결에서 실시한 법리에 따르면, 이 사건의 경우 최소지급분에 관하여 취업규칙, 보수규정 등에 정함이 없고, 성과급의 지급률이 '매년 변동 가능한 외부기준(지자체의 예산편성기준)'과 '이를 준수한 단체장(이사장)의 결정'에 의해 당해 연도에 구체적으로 정해지며, 2022년에는 실제 선지급한 비율이 변동되기도 하였는바, 이런 점들을 들어 최소한도의 지급이 보장되어 있다고 보기 어렵다고 한 원심의 판단이 결과적으로 정당함